

von der IHK Nord-Westfalen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die
Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. **Architektur (FH)**
Dipl. Wirt.-Ing. **Immobilienbewertung (FH)**

Sachverständigenbüro Tettenborn

Veit Tettenborn

Marl Gudrunstraße 1a
45770 Marl
Telefon 02365 924 399 0
E-Mail info@gutachten-tettenborn.de

Verkehrswertgutachten

Nr. SPO-0125-DHH

für das mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage auf einem Garagenhof bebaute Grundstück

Oemkenstraße 189, 45892 Gelsenkirchen

im Auftrag vom Amtsgericht Gelsenkirchen, Aktenzeichen **005 K 043/24**

zum Stichtag 07.10.2024



Ermittelter Gesamtverkehrswert

283.000 €

(ohne Berücksichtigung der Belastungen in Abt. II des Grundbuchs)

Einzelverkehrswerte:

Doppelhaushälfte	266.200 €
Garage auf dem Garagenhof	12.600 €
Weg 1/2 Anteil	4.200 €

Marl, den 23.01.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
AUF EINEN BLICK	3
1 ALLGEMEINE ANGABEN	3
2 BESTANDSANALYSE	8
2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen	8
2.2 Mikrolage Oemkenstraße	10
2.3 Grundstück	11
2.4 Öffentlich-rechtliche Situation	13
2.5 Privat-rechtliche Situation	15
2.6 Bauliche Anlagen	18
2.7 Flächen- und Massenangaben	24
2.8 Beurteilung Marktgängigkeit	26
3 WERTERMITTLUNG	27
3.1 Bewertungsmodell	28
3.2 Bodenwertermittlung	31
3.3 Sachwertermittlung	33
3.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)	38
4 VERKEHRSWERT	40
4.1 Verfahrenswahl	40
LASTEN UND BESCHRÄNKUNGEN IM GRUNDBUCH	41
AUFTEILUNG DES GESAMTVERKEHRSWERTES	44
BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS	45
5 ANLAGEN	46
5.1. Protokoll der Ortsbesichtigung	
5.2. Stadtplan	
5.3. Luftbild	
5.4. Katasterplan	
5.5. Bauzeichnungen	
5.6. Urkunden	
5.7. Fotos der Ortsbesichtigung	

AUF EINEN BLICK

Bewertungsobjekt	Doppelhaushälfte und Garage auf einem Garagenhof	
Ortstermin		07.10.2024
Wertermittlungstichtag		07.10.2024
Objektadresse	Oemkenstraße 189 45892 Gelsenkirchen	
Gemarkung	Buer	
Flur/Flurstücke	56 / 210, 212, 211	
Objektinformationen	Baujahr	1963
	Bewertungsbaujahr (fiktives Baujahr)	1964
	Alter	61 Jahre
	fiktives Alter	60 Jahre
	Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
	Restnutzungsdauer	20 Jahre
Flächen	Grundstücksgröße	495 m²
	bebaute Fläche (nur Doppelhaushälfte)	134 m²
	Bruttogrundfläche	267 m²
	Wohnfläche	107 m²
Bodenwerte	Bodenrichtwert	280 €/m²
	Bodenwert (Doppelhaushälfte)	112.000 €
gewähltes Verfahren	vorläufiger marktangepasster Sachwert	281.000 €
Wertbestimmendes Verfahren	vorläufiger marktangepasster Sachwert	281.000 €
	Wertanpassung boG	1.800 €
	(besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale)	
	Verkehrswert/ Ergebnis (gerundet)	283.000 €
Ermittelter Gesamtverkehrswert		283.000 €
Einzelverkehrswerte:		
	Doppelhaushälfte	266.200 €
	Garage auf dem Garagenhof	12.600 €
	Weg 1/2 Anteil	4.200 €

Hinweis:

Mit Schreiben vom 17.06.2025 und 18.06.2025 wurden von einem Miteigentümer Anmerkungen zu dem Gutachten gemacht, die eingearbeitet wurden und in blauer Schrift dargestellt sind.

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber:	Frau Hutmacher Amtsgericht Gelsenkirchen Bochumer Straße 79 45886 Gelsenkirchen		
Aktenzeichen:	005 K 043/24		
Auftrag vom:	14.06.2024		
Auftrag:	Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert des mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage auf einem Garagenhof bebauten Grundstücks. Anlass des Gutachtens ist die Vorbereitung des Versteigerungstermins.		
Objekt:	Doppelhaushälfte und eine Garage auf einem Garagenhof Oemkenstraße 189 45892 Gelsenkirchen		
Grundbuch:	Amtsgericht	Gelsenkirchen	
	Grundbuch von	Buer	
	Blatt Nr.	9132, 9133	
Kataster:	Gemarkung	Buer	
	Flur	56	
	Flurstücke	210, 212, 211	
Eigentümer:	Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.		
Ortstermin:	Der Ortstermin hat stattgefunden am:		07.10.2024
	Teilnehmer:		
	- die Miteigentümerin und deren Ehemann - der Sachverständige Tettenborn		
	Bei dem Ortstermin konnten die Immobilie, die Außenanlagen und die Umgebung in einem ausreichenden Umfang besichtigt werden.		
	Die beim Ortstermin erstellten Innenfotos werden mit Einverständnis der bei dem Ortstermin beteiligten Personen dem Gutachten beigelegt, sie dürfen jedoch keine Personen zeigen.		
	Nach einem Einspruch eines Miteigentümers werden die Innenaufnahmen dem Gutachten nicht beigelegt.		
Stichtag:	Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag:		07.10.2024
	Auftragsgemäß ist der Wertermittlungsstichtag gleich dem Tag der Ortsbesichtigung.		

Unterlagen:**Folgende objektbezogene Arbeitsunterlagen und Auskünfte liegen vor:**

- Auftragsschreiben des Amtsgerichts vom 14.06.2024
- Grundbuchauszüge vom 18.06.2024

eingeholte Unterlagen

- Bewilligungsurkunde vom 12.07.1961
- Bewilligungsurkunde vom 17.07.1961
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 03.07.2024
- Auskunft zu den bergbaulichen Verhältnissen vom 12.07.2024
- Bescheinigung über Erschließungsbeiträge vom 11.07.2024
- Auskunft zu den Baulasten vom 02.07.2024
- Auskunft zu behördlichen Beschränkungen vom 31.07.2024
- Auskunft aus der Denkmalschutzliste vom 29.07.2024
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 09.07.2024
- Auskunft zur Wohnungsbindung vom 16.07.2024
- Schriftliche Auskunft zum Baurecht vom 04.07.2024
- Bauakte (digital Teil 1) am 17.09.2024
- Bauakte (digital Teil 2) am 07.10.2024

Akte aus dem örtlichen Archiv des Bauordnungsamts

- Baugenehmigung vom 31.07.1962
- Rohbauabnahme vom 05.11.1962
- Gebrauchsabnahme vom 20.06.1963
- Baugenehmigung vom 02.04.1962
- Gebrauchsabnahme vom 04.09.1963

zur Verfügung gestellte Unterlagen

- Umfangreiche Objektunterlagen (mehrerer Ordner)

Hinweis zu den Unterlagen

Von der Miteigentümerin wurden Objektunterlagen zur Verfügung gestellt. Nach Sichtung der Unterlagen wurden die für die Wertermittlung relevanten Unterlagen verwendet und durch eigene Recherchen ergänzt.

Für die zur Verfügung gestellten Unterlagen wird unterstellt, dass diese richtig und vollständig sind.

Vorbemerkungen zum Gutachten

Ein Verkehrswertgutachten ist eine sachverständige Stellungnahme zum Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Grundstücks. Es handelt sich im Grunde um die Prognose des am Grundstücksmarkt für das Grundstück erzielbaren Preises. Welcher Preis am Grundstücksmarkt im Falle eines Verkaufs tatsächlich erzielt wird, hängt allerdings vom Ergebnis der Verhandlungen der Parteien des Grundstückskaufvertrages ab.¹

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung und Beurteilung der baulichen Anlagen gemäß Inaugenscheinnahme während des Ortstermins, aus Nachforschungen in den verfügbaren Bauakten und ggf. ergänzend durch Auskünfte des Eigentümers, Auftraggebers oder sonstigen Nutzers erfolgten. Hierbei wurden nur die offensichtlichen und vorherrschenden Ausstattungen berücksichtigt, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. In Teilbereichen können hiervon Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind.

¹ BGH Urteil (1966), in NJW 1968: 150-151.

Die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattungen (Installationen Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht überprüft. In diesem Gutachten wurden nur solche Schäden aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren. Bei einem abweichenden Kenntnisstand wird im Gutachten näher darauf eingegangen.

Das Objekt wurde nicht auf versteckte Schäden, tierische Schädlinge oder gesundheitsschädigende Baumaterialien untersucht. In diesem Gutachten wurden solche Schäden nur insoweit aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mögliche Wertminderungen auf den Verkehrswert durch vorhandene Bauschäden ohne jegliche Bestandsaufnahme, technische oder chemische Prüfungen und Vorplanung angesetzt sind. Für eine fachgerechte Bauschadensaufnahme mit abschließender Schadensaufflistung sind Spezialkenntnisse und -untersuchungen erforderlich, die im Rahmen einer üblichen Wertermittlung nicht erbracht werden können. Hierfür ist i. d. R. ein Bauschadensgutachter einzubeziehen.

Auch wurden keinerlei Untersuchungen zum Baugrund angestellt. Eigenschaften der Bodenbeschaffenheit und evtl. im Kataster nicht geführte Altlasten können daher nicht beurteilt werden. Im Verdachtsfall wird empfohlen, ein entsprechendes Bodengutachten zu beauftragen.

Mehrere Grundstücke

Die zu bewertende Immobilie besteht aus 3 Grundstücken, im Sinne des formalen Grundstücksbegriffs. Hierunter wird ein vermessener und näher bezeichneter Teil der Erdoberfläche verstanden, der im Bestandsverzeichnis der Grundbuchblätter mit einer eigenen Nr. als Grundstück geführt wird. Um in dem Gutachten eine bessere Verständlichkeit zu erreichen, wird das Synonym Grundstück verwendet, was alle in den Grundbüchern aufgeführten Grundstücke bezeichnet. Für das Gericht erfolgt eine Einzelbewertung der jeweils unter einer lfd. Nr. im Grundbuch gebuchten Grundstücke am Ende des Gutachtens.

Hinweis zu dem Begriff Modernisierung/en

Im Gutachten wird der Begriff Modernisierung zum besseren Verständnis im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet. Dies bedeutet, dass der Begriff Modernisierung bauliche Maßnahmen beschreibt, die nach allgemeiner Auffassung als Modernisierung verstanden werden, auch wenn diese nicht eine oder alle Anforderungen des Begriffs Modernisierung im juristischen Sinne des Mietrechts (§ 555b BGB) erfüllen.

Mehrere Grundbuchblätter

Hier zu bewerten sind eine Doppelhaushälfte und eine Garage auf einem Garagenhof sowie der Weg zu dem Grundstück Oemkenstraße 189 und Oemkenstraße 191. Es handelt sich formal gesehen um Immobilien, die eigenständig sind und getrennt voneinander verkauft werden könnten. In dem Gutachten werden diese eigenständigen Immobilien zunächst zusammen bewertet und für das Gericht erfolgt eine Einzelbewertung der jeweiligen Immobilien am Ende des Gutachtens.

Wesentliche rechtliche Grundlagen der Verkehrswertermittlung

- BGB: Bürgerliches Gesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3515) geändert
- BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert
- ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
- ImmoWertA: Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 05.10.2023
- BauO NRW: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018); vom 21.07. 2018
- WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)
- ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. I S. 369, 713) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 959) m.W.v. 01.07.2022
- in der zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung

Verwendung des Gutachtens

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen oder Vervielfältigungen durch Dritte sind nur vollständig und mit schriftlicher Genehmigung durch den unterzeichnenden Sachverständigen gestattet.

Haftungsausschluss

Der Sachverständige haftet nur gegenüber dem Auftraggeber und für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswertes. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. Eine Haftung gegenüber Dritten ist insoweit ausgeschlossen, als der Sachverständige nicht ausdrücklich schriftlich eingewilligt hat oder der Verwendungszweck des Gutachtens im gewöhnlichen Geschäftsverkehr eine Drittwirkung erwarten lässt.

Der Sachverständige haftet für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur dann, wenn er die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Alle darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt auch für Schäden, die aus einer Nachbesserung entstehen.

Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des § 638 BGB unterliegen, verjähren nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens an den Auftraggeber.

Umfang des Gutachtens

Dieses Gutachten umfasst 75 Seiten, inklusive 7 Anlagen und 9 Fotos und wurde in 5-facher Ausfertigung des Gutachtenoriginals erstellt.

2 BESTANDSANALYSE

2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen

Räumliche Einordnung:	Gelsenkirchen ist eine kreisfreie Großstadt des Ruhrgebiets. Als Teilgebiet der Rhein-Ruhr-Metropolregion zählt das Ruhrgebiet zu den größten Ballungsräumen innerhalb von Europa. In dem Landesentwicklungsplan NRW ist Gelsenkirchen als Mittelzentrum ausgewiesen und übernimmt die Grundversorgung sowie das Angebot für den periodischen Bedarf, insbesondere für Fachärzte, Einkaufsmöglichkeiten Kino und kulturelle Angebote, medizinische Versorgung, Dienstleistungen und weiterführende schulische Ausbildung. Gelsenkirchen hat durch den Zusammenschluss von Buer und Gelsenkirchen zwei Stadtzentren (Gelsenkirchen-Buer und Altstadt) und weitere Stadtteilzentren. Die nächstgelegenen Oberzentren in der Region bilden die Städte Dortmund, Essen und Duisburg sowie weiter nördlich die Stadt Münster. Die Stadt Gelsenkirchen bemüht sich um einen Wirtschaftswandel in Richtung zur Dienstleistungsgesellschaft. Hierbei ist das Wirtschaftsleben mit Ausnahmen von kleineren Unternehmen geprägt. Dieser Umschwung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Gelsenkirchen zählt mit zu den überschuldeten Städten in Deutschland. Zum Wertermittlungstichtag stellt sich die wirtschaftliche Situation als schwierig dar, was sich auch in den Arbeitslosenquoten und der Kaufkraft widerspiegelt.
Arbeitslosenquote:	Bund: 6%; NRW: 7,5%; Stadt Gelsenkirchen: 14,9% (10/2024)
Kaufkraft:	Kaufkraft 2023 = 77,2 (im Vergleich: 96,1 im Jahr 2007)
Verkehrsanbindung:	Aufgrund seiner Lage im Ballungsraum liegt Gelsenkirchen inmitten eines dichten und leistungsfähigen Straßen- und Verkehrsnetzes. Die Anbindung an das Verkehrsnetz erfolgt über die Autobahnen A42, A40 und A2. Hierüber sind die Innenstädte von Dortmund, Essen und Oberhausen in jeweils ca. 20 bis 30 Min. zu erreichen. Gelsenkirchen ist über mehrere Bahnhöfe an das Schienennetz der Deutschen Bahn und an das Nah- und Regionalverkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an das Fernschnellzugnetz (Intercity und ICE) erfolgt über die Oberzentren Bochum, Essen und Dortmund. Der internationale Flugverkehr des Ruhrgebiets wird hauptsächlich über die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund abgewickelt. Die Lage im Ballungsraum bietet insgesamt eine gute Infrastruktur.
Demografie Gelsenkirchen:	Die Einwohneranzahl von Gelsenkirchen ist seit dem Jahr 2019 von 260.654 auf 263.000 (31.12.2023) angewachsen. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,90%. Nach einem Anstieg im Jahr 2015 (Zuwanderung von Schutzsuchenden) sinken die Einwohnerzahlen jedoch wieder. Dieser Trend wird bis 2040 vorausgesagt. Insbesondere die Haushaltsgründer (18 bis 25 Jahre) und die Familiengründer (25 bis 44 Jahre) werden im Verhältnis zu dem Landesschnitt überproportional abwandern. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Form einer abnehmenden Nachfrage, wobei hier ein Teil der Flächen durch den kontinuierlichen Anstieg des Pro-Kopfverbrauchs und rückgängige Bautätigkeit kompensiert wird, zum anderen ändern sich die Anforderungen an Wohnraum (altersgerechtes Wohnen).

Immobilienmarkt:

Nahezu alle Studien zu den Immobilienmarktberichten für das Jahr 2023 berichten von nachgebenden Immobilienpreisen. So zeigt der Bulwiengesa-Immobilienindex, dass im Jahr 2023 nach 18 Jahren steigender Tendenz eine Stagnierung folgt. Hierbei ist zu bemerken, dass bei Wohnungsimmobiliën ein Seitwärtstrend zu bemerken ist, während die Gewerbeimmobiliën nachgegeben haben. Der vdp-Index berichtet von fallenden Preisen in allen Marktsegmenten. Konsens besteht dahingehend, dass die Immobilienpreise insgesamt nachgegeben haben, während die Mieten bedingt durch die Inflation gestiegen sind. Für kapitalstarke Anleger bedeutet dies steigende Rendite, während bedingt durch die gestiegenen Finanzierungskosten bei einem hohen Fremdfinanzierungsanteil die Renditen schwinden. Erschwerend kommen die historisch hohen Baukosten und Personalengpässe hinzu, die zu hohen Herstellungskosten und zu einer schwachen Bautätigkeit führen könnten.

Nach dem Grundstücksmarktbericht 2024 ist bei einem geringen Rückgang der Anzahl von Grundstückskaufobjekten im Vergleich zum Vorjahr ein fallender Geldumsatz in Höhe von 43% registriert worden. Der Geldumsatz ist von 559 Mio. € auf nunmehr 316 Mio. € gefallen. Bei den bebauten Grundstücken wurden 469 Kauffälle registriert. Bei der Kaufsumme wurde ein Umsatz von rd. 185 Mio. € verzeichnet, was der geringste Wert seit mindestens 2017 ist und einen Rückgang von 26% zum Vorjahr bedeutet. Gegenüber dem Höchstwert von 2018 ist dies ein Rückgang von 45%.

2.2 Mikrolage Oemkenstraße

Stadtteil Resse:	Der Stadtteil Resse entstand als nicht bebaute Wohnsiedlung vor ca. 100 Jahren als Wohnstandort für Arbeiter der Zeche Ewald. Der Stadtteil liegt im Nordosten der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen und grenzt nördlich und östlich an Westerholt/Herten. Südlich und westlich grenzt der Stadtteil an die Gelsenkirchener Ortsteile Buer, Erle und Resser-Mark. Der überwiegende Anteil der Flächen in Resse ist landwirtschaftlich genutzt. Der Stadtteil hat ca. 11.500 Einwohner. Der Stadtteil Resse kann als mittlerer Wohnstandort in Gelsenkirchen eingestuft werden. Positiv sind das grüne Umfeld und ein gutes Angebot an Grundschulen und Kindergärten.						
Zentralität:	Am Rande des Ortsteils Resse in einem Wohngebiet.						
Erreichbarkeit:	Oemkenstraße: Vollausgebaute Straße mit einer Asphaltoberfläche, Parkmöglichkeiten am Straßenrand und Parkbuchten, beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung. Die Straße befindet sich in einem mittelmäßigen Zustand. Entfernungen: - Bundesstraße ca. 2,3 km (B226) - Autobahn ca. 2,5 km (A2) - Bus ca. 0,4 km - Bahnanschluss ca. 4,6 km (Gelsenkirchen-Buer /Herten) Das Grundstück liegt direkt an der Oemkenstraße. Kostenfreie Parkplätze sind im öffentlichen Raum in begrenzter Anzahl vorhanden. Die Stellplatzsituation kann insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende als angespannt bezeichnet werden. Es handelt sich um eine schwach frequentierte Wohnsammelstraße als Sackgasse mit Tempolimit 30. Insgesamt normale innerstädtische Erreichbarkeit des Standortes.						
Umfeld:	Umgebung mit überwiegend offener I- und II-geschossiger Wohnbebauung aus den 1960er/1970er Jahren. Gebäude in konventioneller bauzeittypischer Bauart; vielfach erkennbarer Instandsetzungsbedarf im Bereich der Fassaden; teils modernisierter Zustand. Es ist ausschließlich eine Wohnviertelprägung.						
Infrastruktureinrichtungen:	Die ortsüblichen Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten für Dinge des täglichen Bedarfs und kirchliche und kulturelle Einrichtungen sowie private und öffentliche Einrichtungen sind in den Stadtzentren von Gelsenkirchen und Herten und im Bereich der Zufahrtsstraßen (Ewaldstraße) ins Stadtzentrum zu erreichen.						
Bodenrichtwertniveau:	Doppelhaushälften/Reihenendhäuser (Grundstücksfläche: 250-500 m²)² <table> <tr> <td>gute Lage:</td><td>410 €/m²</td></tr> <tr> <td>mittlere Lage:</td><td>280 €/m²</td></tr> <tr> <td>mäßige Lage:</td><td>205 €/m²</td></tr> </table> (unverändert zu den Werten von 2022 und 2023) Bodenrichtwert hier 280 €/m²	gute Lage:	410 €/m ²	mittlere Lage:	280 €/m ²	mäßige Lage:	205 €/m ²
gute Lage:	410 €/m ²						
mittlere Lage:	280 €/m ²						
mäßige Lage:	205 €/m ²						
Beurteilung:	Insgesamt wird das Umfeld als mittlere Wohnlage bewertet.						

² Grundstücksmarktbericht Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 41

2.3 Grundstück

Flurstücke:	210, 212, 211
Bauliche Nutzung:	Das Grundstück ist mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage auf einem Garagenhof bebaut. Zum Wertermittlungsstichtag ist es ungenutzt, zuletzt wurde es von dem Erblasser genutzt.
Größe:	495 m ² Es liegen zwei wirtschaftlich selbstständige Teilflächen vor (vgl. Punkt 3.2).
Zuschnitt (Einfamilienhaus):	rechteckig geschnittenes Grundstück Breite Straßenfront ca. 20 m, mittlere Tiefe ca. 20 m Das Garagengrundstück (Flurstück Nr. 212) und das Wegegrundstück (Flurstück Nr. 211) sind ebenfalls rechteckig geschnitten.
Grundstücksausrichtung:	zur Nordwestseite an eine öffentliche Straße normal angebunden, Garten ist zur Südostseite ausgerichtet
Bewuchs:	üblicher Bewuchs mit typischem Freizeitwert für ein Einfamilienhaus
Topografie:	eben - soweit erkennbar
Parken:	auf dem Garagengrundstück und auf der Straße möglich
Mikroumfeld:	Nur von der angrenzenden Doppelhaushälfte und dem Weg theoretisch einsehbares Grundstück.
Störeinflüsse:	Bei der Ortsbesichtigung waren latente Lärmimmissionen von der A2 und der Oststraße bemerkbar. In der Lärmkarte des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist das Grundstück teilw. mit einem maximalen Lärmpegel (tagsüber) von >60,dB(A) bis ≤ 65 dB(A) (geringe bis mittlere Belastung) und ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) nachts (geringe Belastung) ausgewiesen ³ .

³ Quelle: [<https://www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de/>]; abgerufen am 17.01.2024

Bergbauliche Einwirkungen:	Auf Anfrage teilt die Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 12.07.2024 zur bergbaulichen Situation Folgendes mit: Das zu bewertende Grundstück liegt über - Bergwerksfeld: Steinkohlebergwerk Ewald / Eigentümerin RAG Aktiengesellschaft, Essen - einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld und weiter, dass in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter tages- oder oberflächennaher Bergbau dokumentiert sei. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1960er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen. Ergänzend wird mitgeteilt, dass das Grundstück über dem Bewilligungsfeld "Emscher-Mulde-Süd-Gas" liegt. Die Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (Grubengas). Eigentümerin des Rechts ist die Minegas-Power GmbH, Essen. Bergschäden seien hierbei jedoch nicht zu erwarten.
Altlasten:	Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 09.07.2024 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet.
Schutzgebiete:	Das zu bewertende Grundstück liegt nicht in einem Landschafts-/Natur-/Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet. ⁴
Starkregen:	Das Grundstück liegt nicht in einem Gebiet, das in der Beikarte zum vorsorgenden Hochwasserschutz des Regionalen Flächennutzungsplans gekennzeichnet ist. ⁵ In der Starkregenkarte des Geoportals ist das zu bewertende Grundstück ebenfalls nicht besonders gekennzeichnet. ⁶
Baugrund:	Hinweise auf etwaig vorliegende Störungen sind nicht bekannt. Möglicherweise vorliegende Störungen bezüglich des Baugrundes können von hier nicht beurteilt werden, da dies nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt. Es werden daher ortsübliche und normale Bodenverhältnisse ohne Störeinflüsse unterstellt.
Beurteilung	Insgesamt wird für das Baugrundstück eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.

⁴ Quelle: [<https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de>] und [<https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/karten/n2000>]; abgerufen am 17.01.2024

⁵ Quelle: [https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/apps/UN_003/index.html?lang=de#]; abgerufen am 17.01.2024

⁶ Quelle: [<https://www.geoportal.de/map.html>] abgerufen am 17.01.2024

2.4 Öffentlich-rechtliche Situation

Bauplanungsrechtlich

Baurecht:	Darstellung im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen Das Baurecht richtet sich nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 04.07.2024 nach § 34 BauGB und demnach wird die Genehmigungsfähigkeit von geplanten Bauvorhaben nach der näheren Umgebung (Einfügeefordernis) beurteilt. Die baulichen Anlagen entsprechen augenscheinlich in der Art und Nutzung der näheren Umgebung. Ein wesentliches Erweiterungspotenzial kann nicht erkannt werden. Das zu bewertende Objekt steht in Übereinstimmung mit der umgebenden Bebauung.
Besonderes Städtebaurecht:	Nach der Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 04.07.2024 liegt das zu bewertende Grundstück nicht im Geltungsbereich von städtebaulichen Satzungen.

Erschließung

Das zu bewertende Grundstück ist direkt an eine öffentliche Straße angebunden; augenscheinlich ist die Straße mit den öffentlichen Erschließungsanlagen hinreichend ausgebaut, sodass die gesicherte Erschließung (§§ 30, 34, 35 BauGB) gegeben ist.

Entwicklungszustand

Das Grundstück ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie nach tatsächlichen Eigenschaften baulich nutzbar. Somit besteht baureifes Land (§3 ImmoWertV).

Abgabenrechtlich

Erschließungskosten:	Gemäß Bescheinigung der Stadt Gelsenkirchen vom 11.07.2024 fallen für das zu bewertende Grundstück keine Erschließungskosten mehr an.
Straßenbaubeiträge:	Für die angrenzende Straße fallen zurzeit keine Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW an.

Bauordnungsrechtlich

Baugenehmigungen:	Am 17.09.2024 und 07.10.2024 wurden die digitalen Bauakten von der Stadt Gelsenkirchen zur Verfügung gestellt.												
	<u>Es liegen folgende Genehmigungsunterlagen vor:</u>												
	<table> <tr> <td>Baugenehmigung Bauschein Nr. VII/686/60</td><td>vom 31.07.1962</td></tr> <tr> <td>Rohbauabnahme</td><td>vom 05.11.1962</td></tr> <tr> <td>Gebrauchsabnahme</td><td>vom 20.06.1963</td></tr> <tr> <td>Garage</td><td></td></tr> <tr> <td>Baugenehmigung</td><td>vom 02.04.1962</td></tr> <tr> <td>Gebrauchsabnahme</td><td>vom 04.09.1963</td></tr> </table>	Baugenehmigung Bauschein Nr. VII/686/60	vom 31.07.1962	Rohbauabnahme	vom 05.11.1962	Gebrauchsabnahme	vom 20.06.1963	Garage		Baugenehmigung	vom 02.04.1962	Gebrauchsabnahme	vom 04.09.1963
Baugenehmigung Bauschein Nr. VII/686/60	vom 31.07.1962												
Rohbauabnahme	vom 05.11.1962												
Gebrauchsabnahme	vom 20.06.1963												
Garage													
Baugenehmigung	vom 02.04.1962												
Gebrauchsabnahme	vom 04.09.1963												

Die eingeholten Bauantragsunterlagen stimmen augenscheinlich - soweit auf Basis des Umfangs der Ortsbesichtigung prüfbar - weitestgehend mit den vorhandenen baulichen Gegebenheiten überein. Zwischenzeitlich fanden kleinere Umbauten statt, die als nicht schädlich für die Baugenehmigung beurteilt werden, wobei es sich hierbei um eine sachverständige Einschätzung handelt.

Eine Prüfung, ob die zum Wertermittlungsstichtag geltenden Anforderungen (Brandschutz etc.) in allen Punkten eingehalten werden, wurde nicht durchgeführt, da es sich hierbei um eine Rechtsfrage handelt, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Sachverständigen fällt.

- Baulasten:** Nach einem Schreiben der Stadt Gelsenkirchen vom 02.07.2024 ist das zu bewertende Grundstück im Baulastenkataster nicht eingetragen.
- Behördliche Beanstandungen:** Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 31.07.2024 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.
- Beurteilung:** Insgesamt wird in dem Gutachten von einem genehmigten bzw. genehmigungsfähigen Zustand ausgegangen sowie formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen unterstellt.

Baunebenrechtlich

- Denkmalschutz:** Nach einer Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 29.07.2024 ist die Doppelhaushälfte nicht in der Denkmalliste eingetragen.
- Energieausweis:** Zur Bewertung lag kein Energieausweis nach dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) vor.
Für den Gutachtenanlass ist kein Energieausweis erforderlich, für eine spätere Vermietung oder einem späteren Verkauf schon.

2.5 Privat-rechtliche Situation

2.5.1 Grundbuch 9132

Grundbuch	Amtsgericht	Gelsenkirchen
	Grundbuch von	Buer
	Blatt Nr.	9132
	letzte Änderung	vom 14.05.2024, Ausdruck vom 18.06.2024

Bestandsverzeichnis: Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1 (9132)	56	210	Hof- und Gebäudefläche	400 m²
2 (9132)	56	212	Hof- und Gebäudefläche	35 m²

Dienstbarkeiten als Rechte
im Bestandsverzeichnis: keine Eintragung

Abteilung I - Eigentümer: **lfd. Nr. 3.1 und 3.2:**
Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert.
Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.

Abt. II - Lasten und
Beschränkungen:

lfd. Nr. 1 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen-Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3621 -Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 2,3,4,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 2 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr - und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3622 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,3,4,5,6 und 7 und umgeschrieben am 15.10.1976 eingetragen am 20.10.1961.

lfd. Nr. 3 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr - und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3623 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,4,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 4 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 56 Flurstück 219 - Grundbuch von Buer Blatt 9131, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 5 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3625 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 6 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3626 - Grundbuch von Buer Blatt 999 unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,5 und 7, eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 7 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3627 - Grundbuch von Buer Blatt 999 unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,5 und 6 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 8 zu der lfd. Nr. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 043/24)

2.5.2 Grundbuch 9133**Grundbuch**

Amtsgericht	Gelsenkirchen
Grundbuch von	Buer
Blatt Nr.	9133
letzte Änderung	vom 28.05.2024, Ausdruck vom 18.06.2024

Bestandsverzeichnis:

Bezeichnung des Grundstücks und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1 (9133)	56	211	Weg	60 m²

Dienstbarkeiten als Rechte im Bestandsverzeichnis:

keine Eintragung

Abteilung I - Eigentümer:**lfd. Nr. 2.1, 2.2.1 und 2.2.2:**

Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.

Hinweis:

In dem Verfahren wird auftragsgemäß ½ Anteil berücksichtigt.

**Abt. II - Lasten und
Beschränkungen:**

lfd. Nr. 1

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 56 Flurstück 210 eingetragen im Grundbuch von Buer Blatt 9132, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12./17.07.1961 zu gleichem Range mit dem Recht Abt. II Nr. 2 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 2

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 56, Flurstück 229 - eingetragen im Grundbuch von Buer Blatt 9131, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12./17.07.1961 zu gleichem Range mit dem Recht Abt. II Nr. 1 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

lfd. Nr. 3

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 043/24)

Hinweis Gerichtsauftrag:

Lt. Gerichtsauftrag soll im Verfahren der Zwangsversteigerung der unbelastete Verkehrswert festgestellt werden (ohne die Belastungen aus Abt. II des Grundbuches). Am Ende des Gutachtens erfolgt eine Bewertung der eingetragenen Rechte. Eine Verwendung und die Werthöhe der zu bewertenden Rechte in Abt. II des Grundbuchs obliegen dem Gericht. Eintragungen bzgl. Zwangsversteigerungen werden nicht bewertet, da diese im Rahmen des Verfahrens untergehen.

Für die detaillierte Bewertung wird auf den Punkt „Lasten und Beschränkungen“ am Ende des Gutachtens verwiesen.

**Abt. III – Hypotheken,
Grund-, Rentenschulden:**

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt. III verzeichnet sind, werden im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nicht berücksichtigt.

2.5.3 Mietverhältnisse

Mietverhältnisse:

Die Doppelhaushälfte ist ungenutzt. Mietverhältnisse sind nicht bekannt. Gemäß Angabe sei die Garage vermietet, könnte aber kurzfristig gekündigt werden. Ein Mietvertrag hat zur Bewertung nicht vorgelegen.

Wohnungsbindung:

Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 16.07.2024 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert. Es sind keine Verfahren nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) anhängig.

2.5.4 Sonstige privatrechtliche Beschränkungen

Sonstige privatrechtliche Beschränkungen sind nicht bekannt und werden im Rahmen der Wertermittlung nicht berücksichtigt.

2.6 Bauliche Anlagen

Gebäudeart:	Doppelhaushälfte als Einfamilienhaus vollunterkellert, I-geschossig mit Flachdach
Größe:	rd. 107 m ² Wohnfläche
tatsächliche Nutzung:	Einfamilienhaus
Baujahr:	um 1963
Umbauten/Erweiterungen:	erkennbare und genannte oder recherchierte Umbauten/Erweiterungen unbek. Umbau Diele
Modernisierungen:	erkennbare und genannte oder recherchierte Modernisierungen unbek. Modernisierung Bad/Gäste-WC 1981 Dämmung des Daches 1979 Austausch der Verglasung (Fensterrahmen und -flügel sind ursprünglich) Bei der Ortsbesichtigung konnten länger zurückliegende Modernisierungen erkannt werden. Diese haben nur noch minimale Auswirkungen auf die Parameter der Wertermittlung, da diese überwiegend schon wieder in die Jahre gekommen sind und im heutigen Marktumfeld als Standard angesehen werden und vom Volumen als untergeordnet zu beurteilen sind.
Instandhaltung:	Die Doppelhaushälfte wurde - soweit erkennbar - stetig gepflegt und die notwendigen Reparaturen/Instandsetzungen/Instandhaltungen wurden durchgeführt. Notwendige Instandhaltungen (Austausch defekter Bauteile), die keine Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Verbesserung der Energieeffizienz oder des Wasserverbrauchs, Verbesserung der Wohnqualität) darstellen, haben in der Regel keinen signifikanten Einfluss auf die Parameter der Wertermittlung.
Barrierefreiheit:	Teile des Erdgeschosses sind barrierearm zu erreichen, die Stufe zu den Eingängen (Hauseingang und Terrasse) könnte mit einer leichten Rampe ersetzt werden. Sämtliche Wohnräume befinden sich auf der Erdgeschossebene. Nebenräume befinden sich im Kellergeschoss. Türen und Badezimmer sind nicht barrierearm, sondern mit bauzeittypischen Abmessungen.
Erschließungstyp:	normale Einfamilienhauserschließung mit internem Treppenhaus
Stellplätze:	1 Garagenstellplatz
E-Ladesäulen:	keine Ladepunkte für E-Autos
Aufteilung:	KG: Abstellen, Technik, geringfügig zu Hobbyzwecken ausgebaut Erdgeschoss: Wohnen

2.6.1 Rohbau

Konstruktion:	massive Bauweise mit ein-/zweischaligem Außenmauerwerk mit keinem oder geringem Wärmeschutz, massive tragende Innenwände	
Keller:	Wände -	massiv
	Decke -	Beton
Geschosse:	Wände -	massiv
	Decke/Dach -	Beton gemäß Plan
Treppe	Betontreppe mit Teppichbelag, Stahlgeländer und Stahlhandlauf in einer mittleren Qualität	
Dach:	Massivflachdach mit Dachpappe und einer nicht mehr zeitgemäßen Dachdämmung (ca. 60 mm)	
Regenentwässerung:	innenliegende Entwässerung	
Fassade:	Putz, Verblendmauerwerk	

2.6.2 Ausbau

Wohnbereich

Haustür:	in die Jahre gekommene Haustür aus Holz und Isolierverglasung in einer einfachen bis mittleren Qualität und einem instandsetzungsbedürftigen Zustand	
Fenster:	Holzfenster mit Isolierverglasung und elektrischen Rollläden in einer mittleren Qualität und einem in die Jahre gekommenen Zustand	
Boden:	PVC, Fliesen, Parkett, Naturstein in einer mittleren Qualität und in einem gepflegten Zustand	
Wand:	geputzt/gespachtelt und Anstrich, tapeziert und Anstrich, Fliesenspiegel im Nassbereich in einer mittleren Qualität und in einem gepflegten Zustand	
Decke:	geputzt gestrichen tapeziert, vertäfelt, teilw. mit integrierter Beleuchtung in einer mittleren Qualität und in einem gepflegten Zustand	
Innentüren:	echtholzfurnierte Türen in Holzzargen in einer mittleren Qualität und in einem bauzeittypischen Zustand	
Sanitäre Ausstattung		
Gäste-WC:	wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser, Wandfliesen, Naturstein (modernisiert) in einem gepflegten Zustand	
Badezimmer:	wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser, Dusche, Wandfliesen, Fliesen (modernisiert) in einem gepflegten Zustand	
Küche:	Wandarmatur, E-Herdanschluss - nicht mehr zeitgemäßer Zustand	
Technische Ausstattung	normaler Umfang und Zustand	
Wärmeübertragung:	Heizkörper mit Thermostatventilen in einem normalen Umfang in jedem Raum, gemäß Angabe eines Miteigentümers elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer, was strittig gestellt wurde	
Warmwasser:	elektrisch dezentral (Durchlauferhitzer)	
Elektroinstallation:	Unterputzinstallation, bauzeittypische Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen in einem bauzeittypischen Umfang	

Treppenhaus/Kellergeschoss

Das Kellergeschoss ist teilweise zu Hobbyzwecken ausgebaut und an das Heizungssystem angeschlossen.

Kellertür:	Mehrwecktür in einem in die Jahre gekommenen Zustand
Fenster:	Stahlfenster mit Einfachverglasung und Ungezieferschutz in einem bauzeit-typischen Zustand
Boden:	Beton/Estrich
Wand:	geputzt/gespachtelt und Anstrich, tapeziert und Anstrich, Fugenglattstrich mit Anstrich, vertäfelt
Decke:	Beton schalrein entgratet, abgehangen und tapeziert, abgehangen
Innentüren:	leichte Türen in Holzzargen
Sanitäre Ausstattung	
Bad:	freistehende Dusche, improvisiert
Sonstiges:	Sauna, Kelleraußentreppe mit Absturzsicherung
Abwasseranschlüsse im KG	Im Kellergeschoss befinden sich Abwasseranschlüsse bzw. ein Bodenein-lauf. Hier besteht die Gefahr, dass es bei einem Starkregen zu einem Rück-stau kommen kann und Schmutzwasser in das Kellergeschoss eindringen könnte, sofern keine Hebeanlage oder Rückstauklappen eingebaut sind. Eine Hebeanlage oder Rückstauklappen konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden.

Technische Anlagen

Energieträger:	Erdöl
Heizungsanlage:	elektronisch gesteuerte Zentralheizung (Baujahr ca. 1980er Jahre) in einem abgenutzten Zustand
Elektro-Unterverteilung:	FI-Schalter, zeitgemäße Anzahl an Sicherungsautomaten, in einem älteren Umfang

Hinweis	Die obige Baubeschreibung ist nur skizzenhaft und dient zur Orientierung. Als Anlage 1 ist das Protokoll der Ortsbesichtigung als detaillierte Baube-schreibung angehängt, das die Konstruktion, Ausstattung und Qualität so-wie die Schäden ausführlicher wiedergibt. Auf diese wird hier ausdrücklich hingewiesen! Bei Widersprüchen zwischen den Beschreibungen hat die de-taillierte Baubeschreibung Vorrang.
----------------	---

2.6.3 Außenanlagen

Technische Außenanlagen:	Die technischen Außenanlagen (im Erdreich verlegte Anschlüsse und Rohre) konnten nicht geprüft werden und Schäden wurden nicht benannt.	
Ver- und Entsorgung:	Entwässerung	– Anschluss an die öffentliche Kanalisation
	Versorgung	– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung – Erdkabelanschluss – Anschluss an die Telekommunikation
Vorgarten:	nicht vorhanden, die Doppelhaushälfte grenzt direkt an den Gehsteig an	
Zufahrt/ Wege:	Die Zufahrt zu dem Grundstück und dem Grundstück Oemkenstraße 191 und der Hauszugang sind mit Waschbetonplatten befestigt.	
Garten:	Der Garten besteht aus einer zentralen Rasenfläche mit Pflanzbeeten am Randbereich. Anpflanzungen oder eine Gartengestaltung, die über das übliche Maß hinausgehen, sind nicht vorhanden.	
Einfriedungen:	Hecken, Eisentor, gemäß Angaben eine Böschungsmauer, die bei der Ortsbesichtigung zugewachsen und nicht erkennbar war und somit nicht prüfbar ist.	

2.6.4 Nebengebäude

Garage	individuell errichtete Garage	
Konstruktion:	massive konventionelle Bauweise Wände - massives Mauerwerk Decke – Betondecke, unterschiedliche Angaben zwischen den Bauantragsunterlagen, Angaben und Erkenntnissen bei dem Ortstermin Bauantragsunterlagen: Holzbalkendecke; nach Angabe: Betondecke	
Dach:	Flachdach	
Dachabdichtung:	konnte nicht besichtigt werden, vermutlich bituminöse Abdichtung	
Fassade:	Putz	
Boden:	Beton	
Wand:	Fugenglattstrich und Anstrich	
Decke:	Beton schalrein entgratet	
Tor:	motorisch angetriebenes Garagentor	
Nebentür:	Sickenblechtür zum Hauseingang	

2.6.5 Zustand und Beurteilung

Zustand/Schäden:

Die notwendigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden durchgeführt und die Doppelhaushälfte befindet sich in einem bauzeit-typischen Zustand mit kleineren Modernisierungen. Durchgreifende Modernisierungen oder Sanierungen wurden bisher nicht durchgeführt, stehen aber kurz- bis mittelfristig an (Fenster und Außentüren, Heizungskessel, Dach).

Trotz des gepflegten Zustandes waren folgende Schwächen bei der Ortsbe-sichtigung erkennbar:

- teils sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. kleinere Be-schädigungen
- teils sehr deutliche individualisierte Innenausstattung
- ausstehende Restarbeiten in Folge der Reparatur des Regenfallrohres
- unzureichende Höhenunterschiede zwischen Balkon/Dachterrasse und Wohnraum - hier bauzeittypisch
- Instandhaltungsstau/Modernisierungsstau im Bereich der Fenster
- Instandsetzungsbedarf im Bereich der Elektro-Unterverteilung
- Instandsetzungsbedarf im Bereich des Kellerfußbodens
- Heizkessel und Warmwasserspeicher am Ende der üblichen Nutzungsdauer
- Verformungen/Spurrillen im Bereich der Waschbetonplatten

Zusammenfassend ist ein weitestgehend gepflegter, teils in die Jahre ge-kommener Zustand mit geringen Modernisierungsmaßnahmen erkennbar gewesen.

Bei der Wertableitung wird unter dem Punkt „Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ eine Pauschale berücksichtigt, um einen **schaden-freien, altersgerechten Zustand** herzustellen. Die notwendigen Moderni-sierungsmaßnahmen, die ein potenzieller Käufer vornehmen würde, werden hier außer Acht gelassen, weil Modernisierungen wiederum einen Einfluss auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und weitere Parameter der Wert-ermittlung hätten.

Bewertet wird der vorhandene Zustand, auch wenn der nicht mehr zeitge-mäß ist. Faktisch gesehen steht eine grundsätzliche Modernisierung im grö-ßeren Umfang an.

Schadstoffe in den Baustoffen: Bei Gebäuden bis in die 1990er Jahre hinein wurden teilweise Baumateria-lien verwendet, die nach heutigen Gesichtspunkten als gesundheitsschäd-lich eingestuft werden. Konkrete Hinweise auf diese Baustoffe konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden, weshalb hier nur ein Hinweis er-folgt.

Energetische Situation:

Nennenswerte energetische Maßnahmen, die bisher an der Doppelhaus-hälfte durchgeführt wurden und noch einen positiven Einfluss auf die Markt-gängigkeit haben, waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar.

Baualterstypisch sind Wärmebrücken durch Wandnischen vorhanden.

Augenscheinlich handelt es sich um einen in die Jahre gekommenen Nie-dertemperatur-Heizkessel. Dennoch kann in diesem Fall davon ausgegan-gen werden, dass ein Austausch des Heizkessels in näherer Zukunft auf-grund des Alters notwendig sein könnte und es sollten diesbezügliche Rück-stellungen gebildet werden.

Bei der Heizung handelt es sich gemäß Erkenntnissen um eine Ölzentral-heizung, deren Austausch ab 2026 nur noch unter verschärften Bedingun-gen zugelassen wird.

Inwieweit die übrigen Mindestanforderungen an das GEG eingehalten werden, konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht geprüft werden, da unter anderem keine zerstörerischen Maßnahmen oder Bauteilöffnungen im Rahmen einer Wertermittlung durchgeführt werden und Informationen zu den betreffenden Bauteilen nicht vorlagen.

Bedingt durch die Bauweise als Bungalow mit Flachdach ergibt sich ein ungünstiges Volumen Außenwandverhältnis und ein dementsprechend höherer Energiebedarf. Entsprechend der Gebäudeausstattung wird von einem bauzeittypischen Wärmeschutz des Gebäudes mit daraus resultierenden Energiekosten ausgegangen.

Drittverwendungsfähigkeit: Das mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage auf einem Garagenhof bebaute Grundstück und die Lage sind ausschließlich für eine Wohnnutzung geeignet. Eine anderweitige Nutzung als die einer Wohnnutzung ist nicht naheliegend und würde keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Für eine Nutzung durch einen Dritten sind nach Instandsetzung keine Einschränkungen erkennbar gewesen.

Beurteilung: Es handelt sich um einen individuell geplanten Bungalow mit Flachdach sowie einer konventionellen und funktionalen Grundrisslösung auf einer Ebene.

Im Erdgeschoss sind der Wohn-/Essbereich mit Küche und ein privater Rückzugsbereich mit Schlaf- und Badezimmern stufenlos auf einer Ebene organisiert.

Im Untergeschoss befinden sich die Technikräume sowie Abstell- und Hobbykeller. Durch die eingeschossige Bauweise ergibt sich eine überdurchschnittlich große Kellerfläche.

Die Ausstattung erfüllt aufgrund der kontinuierlichen Pflege und Instandhaltung heute noch aktuelle Anforderungen, wobei in Bezug auf heutige Verhältnisse vorwiegend Standardmaterialien vorhanden sind. Nicht mehr zeitgemäß ist die Dusche im Kellergeschoss für den Saunabereich. Die technische Ausstattung ist in die Jahre gekommen.

Insgesamt handelt es sich um eine zweckmäßig und bauzeittypisch gestaltete Doppelhaushälfte in einem überwiegend bauzeittypischen Zustand mit Investitionsbedarf.

2.7 Flächen- und Massenangaben

2.7.1 Grundstücksgröße

Die Grundstücksgröße wurde gemäß vorliegendem Grundbuchauszug angenommen und durch Abgleich mit der Liegenschaftskarte auf Plausibilität überprüft.

Grundstück **495 m²**

2.7.2 Bruttogrundfläche (BGF)

Ermittlung der Brutto-Grundfläche (BGF) Doppelhaushälfte

Kellergeschoss	17,99 m x	6,90 m =	124 m ²
	4,82 m x	1,85 m =	9 m ²
Summe Kellergeschoss			<u>133 m²</u>
Erdgeschoss	17,99 m x	6,93 m =	125 m ²
	4,82 m x	1,88 m =	9 m ²
Summe Erdgeschoss			<u>134 m²</u>
Summe BGF Doppelhaushälfte gesamt (auf 1 m² gerundet)			267 m²

Die Ermittlung der maßgeblichen Grundflächen gemäß DIN 277 (a und b) erfolgte sachverständig anhand der vorliegenden Bauzeichnungen, welche mit dem Baubestand (soweit möglich) zum Zeitpunkt der Ortsbeichtigung abgeglichen wurden. Für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche sind nur die Grundflächen von überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich a) und überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich b) zu berücksichtigen.

2.7.3 Wohnfläche

Ermittlung der Wohnfläche

Erdgeschoss	
Flur	5,29 m ²
WC	0,98 m ²
Essraum/Küche	23,99 m ²
Wohnzimmer	28,70 m ²
Flur	10,03 m ²
Bad	3,86 m ²
Zimmer 1	9,89 m ²
Zimmer 2	9,89 m ²
Elternschlafzimmer	14,81 m ²
Summe Erdgeschoss	<u>107,43 m²</u>
Summe Wohnfläche gesamt (gerundet)	107,00 m²

Die Wohnfläche wird auf Basis der eingeholten Bauantragsunterlagen übernommen und die Berechnung stichprobenartig geprüft. Eine Gewähr für Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Bei der Ortsbesichtigung wurden Kontrollmessungen vorgenommen. Hierbei konnten die Maßangaben in den Plänen annähernd bestätigt werden.

Die in der Planung gezeichnete Terrassenüberdachung ist nicht vorhanden, weshalb für die Terrasse kein Ansatz in der Wohnflächenberechnung erfolgt.

Die Immobilie wird nach dem Sachwertverfahren beurteilt, in dem die Wohnfläche eine untergeordnete Rolle zu Plausibilisierungszwecken einnimmt und somit im Rahmen dieser Wertermittlung ausreichend genau ist. Für die weiteren Berechnungen wird die Wohnfläche auf 1 m² gerundet.

Hinweis:

Eine Übernahme der angegebenen Wohnfläche für andere Zwecke wie beispielsweise in Kauf- oder Mietverträgen oder zur Nebenkostenabrechnung ist **nicht zulässig** und **wird untersagt**. In diesen Fällen wird empfohlen, ein zweckgebundenes Aufmaß anfertigen zu lassen.

Wohnflächenfaktoren

Wohnflächenfaktor bezogen auf die BGF

- Kennzahl Wfl. / BGF = (107 m² / 267 m²) 0,40

Wohnflächenfaktor bezogen auf die Geschossfläche (oberirdische BGF)

- Kennzahl Wfl. / GF = (107 m² / 134 m²) 0,80

Mit den Wohnflächenfaktoren kann die Wohnfläche gegenüber der Bruttogrundfläche und der Geschossfläche hinreichend plausibilisiert werden.

Die Wohnflächenfaktoren liegen in einem plausiblen Bereich und weisen auf eine tendenziell flächeneffiziente Bauweise hin, die für Bungalows typisch ist. Volumenmäßig haben Bungalows ein ungünstiges Verhältnis von Wohnfläche zu Außenhülle, was zu erhöhten Energiekosten führt.

2.7.4 Anzahl der Stellplätze

Anzahl der Stellplätze

Stellplätze in der Garage	1 Stk
---------------------------	-------

Gemäß Erkenntnissen bei der Ortsbesichtigung sind die oben angeführten Stellplätze vorhanden.

2.8 Beurteilung Marktgängigkeit

Nach den rückläufigen Tendenzen auf dem Immobilienmarkt zeigen sich ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erste Erholungstendenzen und die gefallen Preise tendieren seitwärts bzw. steigen wieder an. Dennoch ist der Immobilienboom des letzten Jahrzehnts vorbei und Preissteigerungen wie in der Niedrigzinsphase sind nicht mehr zu erwarten. Generell gilt, dass gut erhaltene und energetisch kalkulierbare Immobilien eine höhere Nachfrage erwarten lassen als vernachlässigte Immobilien. Immobilien, die älter als ca. 40 Jahre sind, bisher nicht grundlegend modernisiert wurden und technisch veraltet sind, lassen sich nur mit überdurchschnittlichen Abschlägen am Markt platzieren. Zudem ist festzustellen, dass sich die Vermarktungsdauer deutlich verlängert hat.

Bei Renditeobjekten sinken die Renditen aufgrund deutlich gestiegener Finanzierungskosten. Diese werden jedoch durch die inflationsbedingt überproportional gestiegenen Mieten kompensiert, was den Markt belebt. Eigentümer, die nicht verkaufen müssen, halten ihre Immobilien und der Markt hat deutlich an Volumen und Dynamik verloren.

Stärken:

- gesuchte Objektklasse (Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus)
- gute Substanz für ein barrierefreies Objekt, da alle Wohnräume auf einer Ebene sind

Schwächen:

- potenzielle Käufer achten vermehrt auf den energetischen Standard der Immobilie und in diesem Fall ist eine nachträgliche Wärmedämmung wegen der Klinkerfassade nur erschwert möglich, zudem besteht bei der Bungalowbauweise ein ungünstiges Volumen / Außenwandverhältnis was zu hohen Modernisierungskosten in Bereich der Fassade führt.
- individuelle Einbauten und Oberflächenbeläge, die in die Jahre gekommen sind
- technisch teils deutlich veraltet (Ölheizung)

Chancen:

- langfristige Altersabsicherung und Anlage auf das generell spekulative langfristige steigende Wertniveau von Immobilien

Bedrohungen:

- festigende Anzeichen einer beginnenden Rezession/ abschwächenden Wirtschaft
- gesetzliche Veränderungen in Bezug auf das GEG (Verbot der Erneuerung der Ölheizung) und Befürchtungen vor einer Modernisierungspflicht und einer steigenden CO2 Abgabe

Beurteilung

Insgesamt wird für die zu bewertende Immobilie eine normale Marktgängigkeit erwartet.

3 WERTERMITTLUNG

Legaldefinition: Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.⁷

Es handelt sich hierbei um einen objektiven bzw. allgemeingültigen Wert, den das Grundstück für jedermann hat. Er ist intersubjektiv nachvollziehbar und nachprüfbar. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind grundsätzlich die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als allgemeingültige Bewertungsregeln in Deutschland zu berücksichtigen.

Nach § 6 ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts

- das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26)
- das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34)
- das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39)

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).

Das Vergleichswertverfahren kommt zur Anwendung, wenn eine ausreichende Anzahl an Vergleichskauffällen für vergleichbare Objekte vorliegt und oder objektspezifische Vergleichsfaktoren ermittelt wurden. Es ist vornehmlich für Eigentumswohnungen und standardisierte Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet und bildet das Standardverfahren für die Bodenwertermittlung. Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle von oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 26 Abs. 2 ImmoWertV).

Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Dem Käufer kommt es in erster Linie darauf an, welche Verzinsung ihm das investierte Kapital einbringt. Dies ist zum Beispiel bei Miet- und Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken der Fall. Der Ertragswert orientiert sich ausschließlich an den Renditeerwartungen, die mit dem Objekt verbunden sind.

Das Sachwertverfahren ist dagegen bei bebauten Grundstücken anzuwenden, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht und die Kaufentscheidung nach persönlichen Motiven erfolgt. Weitere Aspekte sind die Möglichkeiten, eigene Wohnvorstellungen umsetzen zu können, der Aufbau einer Kapitalanlage (Alterssicherung) und die Sicherheit vor Mietkündigungen und Mieterhöhungen. Dies gilt vorwiegend für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke.

Der jeweils ermittelte Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert) ist an die Situation des Grundstücksmarktes anzupassen und ein marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV). Hierzu sind verfahrenstypische Marktanpassungsfaktoren anzuwenden, welche aus dem Geschehen des Grundstücksmarktes abgeleitet sind. Hierbei ist die Modellkonformität zu beachten (§10 ImmoWertV). Nur ein identischer Weg zur Ableitung des jeweils vorläufigen Verfahrenswerts führt zur richtigen Anwendung des jeweiligen Marktanpassungsfaktors.

Abweichungen oder objektspezifische Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die im jeweils vorläufigen Wert noch nicht berücksichtigt werden konnten, sind nach Anwendung der Marktanpassungsfaktoren mittels Zu- und Abschlägen bei der Wertermittlung unter dem Punkt „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ zu berücksichtigen (§8 ImmoWertV), soweit sie in den Marktanpassungsfaktoren noch nicht berücksichtigt sind.

⁷ § 194 BauGB

3.1 Bewertungsmodell

3.1.1 Verfahrenswahl

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Doppelhaushälfte und es sind überwiegend individuelle Motive, wie die aktuelle Lebenssituation, die Möglichkeit der freien Gestaltung des Gebäudes und der Räumlichkeiten sowie die Sicherheit vor Mieterhöhungen oder Kündigungen, die den Kaufpreis mitprägen und nicht nur ökonomische Motive.

Des Weiteren spielt hier noch der Aufbau einer langfristigen Kapitalanlage als Altersabsicherung eine Rolle. Kurzfristige Ertragsaspekte, wie eine möglicherweise zu erzielende Miete, spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Der Verkehrswert dieser Immobilienart wird nach den Gepflogenheiten des Immobilienmarkts und nach der allgemeinen Lehrmeinung aus dem vorläufigen Sachwert abgeleitet. Hierbei sind noch das Marktverhalten zum Wertermittlungsstichtag in Form von Marktanpassungsfaktoren und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, um den Sachwert zu ermitteln. Aus dem marktangepassten Sachwert erfolgt dann die Ableitung des Verkehrswertes.

3.1.2 Gutachterausschuss-Modell

Die Sachwertfaktoren werden nach den Grundsätzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35-38 ImmoWertV auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorläufigen Sachwerten und unter Berücksichtigung der Anlagen 2 und 4 der ImmoWertV ermittelt.⁸

Basis der Stichprobe sind

- Verkaufsjahre: 2021 - 2023
- Gebäudeart: Ein-/Zweifamilienhaus
- Denkmalschutz: Nein
- Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes: > 12 Jahre

Der normierte Kaufpreis enthält ein für ein Ein-/Zweifamilienhaus typisches Nebengebäude wie Garage/Stellplatz/Carport. Wertanteile von für Ein-/Zweifamilienhäuser untypischen Nebengebäuden werden bei der Ableitung des Verkehrswerts unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale erfasst. Grundlagen des vorläufigen Sachwerts sind:

NHK 2010

- NHK 2010 nach der Anlage 4 zu der ImmoWertV
- Mischkalkulation nach Sachwertmodell der AGVGA NRW
- Kellergeschoss grundsätzlich ohne Aus- oder Einbauten, Souterrain, welches zu Wohnzwecken genutzt wird, wird mit Hilfe unterschiedlicher Gebäudetypen bewertet
- bei Gebäudearten mit ausgebautem Dachgeschoss ist ein Drempel von 1 m; Gebäudearten mit nicht ausgebautem Dachgeschoss sind ohne Drempel kalkuliert
- die Fläche eines Spitzbodens wird nicht in die BGF eingerechnet
- die Einschränkungen der BGF und der NHK 2010 in Dachgeschossen werden durch Zu- oder Abschläge auf den Kostenkennwert berücksichtigt
- Geschosse mit Dachschrägen werden als volle Geschosse typisiert, wenn sie bauordnungsrechtlich ein Vollgeschoss darstellen

Baupreisindex

Der Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes 2015 = 100

⁸ Grundstücksmarktbericht Gelsenkirchen 2024; Seite 70,71

Baujahr/Alter

Das tatsächliche Alter eines Gebäudes ist gleich der Differenz zwischen dem Kaufzeitpunkt und dem Jahr der Errichtung (Baujahr).

Gesamtnutzungsdauer

Gesamtnutzungsdauer pauschal auf 80 Jahre festgesetzt.

Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie wird sachverständig unter Berücksichtigung des Modernisierungszustands gemäß Anlage 4 des Sachwertmodells der AGVGA NRW ermittelt.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung wird linear nach dem Verhältnis von Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer ermittelt.

Bauliche Außenanlagen, sonstige Anlagen

Die Sachwerte der für Ein- und Zweifamilienhäuser üblichen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen sind pauschal mit 7% vom altersgeminderten Herstellungswert angesetzt. Hausanschlüsse werden mit einem Herstellungswert von 2.000 € pro Anschluss (Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasanschluss (alternativ Fernwärmeanschluss)) berücksichtigt.

Dachgauben werden gesondert nach Anlage 7 des Sachwertmodells der AGVGA NRW in Ansatz gebracht.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Erhebliche vom Üblichen abweichende Bauteile wie z. B. Photovoltaikanlagen werden ggf. als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale bewertet und bei der Kaufpreisnormierung berücksichtigt. Im Rahmen der Kaufpreisbereinigung wird der marktübliche Werteeinfluss berücksichtigt und nicht die in der Regel anfallenden Kosten in Ansatz gebracht.

Bodenwert

Der Bodenwert wird ungedämpft angesetzt und wird in der Regel entsprechend aus dem Bodenrichtwert abgeleitet. Selbstständig verwertbare Grundstücksteile werden vom Kaufpreis abgesetzt.

3.1.3 Ableitung der Nutzungsdauern

Die Restnutzungsdauer eines Gebäudes orientiert sich i. d. R. an der Differenz zwischen dem Gebäudealter und der angesetzten Gesamtnutzungsdauer. Durchgeführte oder unterlassene Modernisierungen oder Sanierungen haben einen Einfluss auf die Restnutzungsdauer, sodass ggf. die Restnutzungsdauer anzupassen ist und ein sogenanntes fiktives Baujahr errechnet wird.

Die Gesamtnutzungsdauer wird gemäß Sachwertmodell pauschal mit 80 Jahren angesetzt.

In der ImmoWertV Anlage 2⁹ ist ein Modell zur Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigungen von Modernisierungen beschrieben. Das Modell sieht zur Ermittlung der Restnutzungsdauer eine Punktetabelle mit Modernisierungselementen vor. Aus der Summe der Punkte lässt sich der Modernisierungsgrad bestimmen und daraus entsprechend die Restnutzungsdauer ableiten.

Das Gebäude wurde um 1963 fertiggestellt. Zum Wertermittlungsstichtag ergibt sich ein tatsächliches Alter von 61 Jahren.

Bei baulichen Maßnahmen am Gebäude zur Instandhaltung oder Modernisierung ist das entscheidende Merkmal der Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen durchgeführt wurden. Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist dadurch i. d. R. ein geringerer oder gar kein Vorteil mehr gegeben. Sofern Bauteile zum Stichtag noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, können auch hierfür Modernisierungspunkte eingeräumt werden.

Modernisierungspunkte (auch Teilpunkte) werden nach den Erkenntnissen bei der Ortsbesichtigung sachverständig vergeben für

- Modernisierung von Bädern

Unter Berücksichtigung dieser Modernisierungselemente in Verbindung mit der vorhandenen Objektqualität des Gebäudes wird ein nicht modernisierter Zustand (1 von max. 20 Punkten) begutachtet. Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und dem tatsächlichen Gebäudealter von 61 Jahren wird gemäß der Anlage 2 ImmoWertV eine modifizierte wirtschaftliche Restnutzungsdauer von rd. 20 Jahren abgeleitet. Das fiktive Alter ergibt sich hieraus mit 60 Jahren und ein fiktives Baujahr von 1964, was die Grundlage für die weiteren Berechnungen ist. Das Gebäude hat sich geringfügig um 1 Jahr verjüngt.

Nutzungsdauern Doppelhaushälfte

Stichjahr der Wertermittlung	2024
Baujahr	1963
tatsächliches Alter	61 Jahre
fiktives Baujahr	1964
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
fiktives Alter der baulichen Anlagen	60 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	20 Jahre

Faktisch gesehen stehen bei dem Objekt umfangreichere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an, um das Gebäude längerfristig nutzen zu können. Nach Durchführung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen würden sich auch die Restnutzungsdauer und das fiktive Baujahr signifikant verändern. Bewertet wird hier der bei der Ortsbesichtigung erkennbare Zustand und die daraus folgende Restnutzungsdauer.

Garage

Die Garage wird mit einem Pauschalbetrag in der Wertermittlung berücksichtigt und somit nehmen die Nutzungsdauern der Garage keine werterelevante Rolle ein.

⁹ Die Punktetabelle ist konform mit der bis dahin von der AGVGA angewendeten Punktetabelle im Sachwertmodell, die auch im Ertragswertmodell angewendet wurde.

3.2 Bodenwertermittlung

In Anbetracht der hohen Qualität und Dichte der Bodenrichtwerte sowie einer nicht zu erwartenden Qualitätsverbesserung durch eine unmittelbare Vergleichswertermittlung des Gutachters erfolgt die Bodenwertermittlung aus dem Bodenrichtwert. Der vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit als zutreffend beurteilt.

Grundstück

Lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1 (9132)	56	210	Hof- und Gebäudefläche	400 m ²
2 (9132)	56	212	Hof- und Gebäudefläche	35 m ²
1 (9133)	56	211	Weg	60 m ²
Gesamtgröße				495 m²
davon Hauptfläche				400 m ²
davon Garagenhof/Weg				95 m ²

Bodenrichtwert

280 €/m²

Grundstücksgröße rentierlicher Anteil	400 m ²		
Bodenwertansatz	280 €/m ²		
	280 €/m ² x	400 m ² =	112.000 €
Rundung			0 €
Bodenwert (rentierlicher Anteil)			112.000 €

(Die Bodenwertanteile für den Garagenhof und den Weg werden bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.)

BEGRÜNDUNG

Der zonale Bodenrichtwert ist in der Bodenrichtwertkarte 2024 wie folgt ausgewiesen:

Lage und Wert

Gemeinde	Gelsenkirchen
Postleitzahl	45892
Ortsteil	Resse
Bodenrichtwertnummer	808100
Bodenrichtwert	280 €/m ²
Stichtag des Bodenrichtwertes	01.01.2024

Beschreibende Merkmale

Entwicklungszustand	baureifes Land
Beitragszustand	beitragsfrei
Nutzungsart	Wohnbaufläche
Geschosszahl	I
Fläche	400 m ² bis 600 m ²
Bemerkung	Für Grundstücke zum flächensparenden Bauen ist gemäß den örtlichen Fachinformationen ein Zuschlag von ca. 25% auf den Bodenrichtwert erforderlich.
Freies Feld	Oemkenstraße

In Bezug auf die wertbildenden Parameter wie Entwicklungszustand, Beitragszustand, Nutzung, Geschosszahl und Geschossflächenzahl stimmt das zu bewertende Grundstück hinreichend mit dem Referenzgrundstück überein, sodass diesbezüglich keine weitere Anpassung erfolgt.

Das mit der Doppelhaushälfte bebaute Grundstück ist mit einer Größe von 400 m² im Grenzbereich zu einer werterhöhenden Anpassung. Hinzukommt, dass das Grundstück rechteckig geschnitten ist und mit einer südöstlichen Gartenausrichtung gut ausgerichtet ist.

Immissionen

Das Grundstück liegt im Einflussbereich von Verkehrslärm (Erschließungsstraße und A2). Das Grundstück ist teilw. mit einem maximalen Lärmpegel (tagsüber) von >60,dB(A) bis ≤ 65 dB(A) (geringe bis mittlere Belastung) und ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) nachts (geringe Belastung) ausgewiesen (vgl. Punkt 2.3).

Dies ist eine Überschreitung der in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) § 2 Immissionsgrenzwerte in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts.

Hier ist ein Abschlag gerechtfertigt.

Insgesamt wird es hier als sachgerecht angesehen, den Bodenrichtwert zu übernehmen, da sich die Argumente weitestgehend aufheben.

Wegegrundstück/Garagenhof

Für die im Privateigentum stehenden Wegeflächen wird in Anlehnung an die Beschreibungen im Grundstücksmarktbericht 2024¹⁰ ein Ansatz von 50% des Bodenrichtwerts angesetzt. Die Garage ist bauordnungsrechtlich notwendig (notwendiger Stellplatz) und wird mit dem Bodenrichtwert berücksichtigt.

Wegegrundstück

Bodenwert Flurstück 211	60 m ² x 280 €/m ² x 50% x ½ Anteil =	4.200 €
-------------------------	---	----------------

Garagengrundstück

Bodenwert Flurstück 212	35 m ² x 280 €/m ² =	9.800 €
-------------------------	--	----------------

¹⁰ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 44

3.3 Sachwertermittlung

Im Folgenden wird die Sachwertberechnung für das zu bewertende Objekt durchgeführt. Erläuterungen der Eingaben finden sich im Anschluss.

Doppelhaushälfte

Kostenkennwert	795 €/m ²
Bruttogrundfläche	267 m ²

Baupreisindex 2021	II / 2024	129,4
Baupreisindex 2021	ø 2010	70,9
	129,4 / 70,9 =	1,825
	1,825 x 267 m ² x 795 €/m ² =	386.876 €

Alterswertminderungsfaktor Doppelhaushälfte

fiktives Alter 60 Jahre

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre

Alterswertminderungsfaktor 60 Jahre / 80 Jahre = 0,75 - 290.157 €

Doppelhaushälfte 96.719 €

Außentreppe, Markise	2.000 €
Sonstige Bauteile	1,825 x 2.000 € = 3.650 €

Außenanlagen	7% von 100.369 € = 7.026 €
Anschlusskosten (pauschal zum Stichtag)	6.000 €

Sachwert Außenanlagen 13.026 €

Sachwert Doppelhaushälfte	96.719 €
Sachwert sonstige Bauteile	3.650 €
Sachwert Außenanlagen	13.026 €
Bodenwert (rentierlicher Anteil)	112.000 €
Zwischensumme	225.395 €
Rundung	- 395 €
vorläufiger Sachwert	225.000 €

Marktanpassung (§7 (2) ImmoWertV)

Zuschlag	rd. 25% von 225.000 € = 56.250 €
Rundung	- 250 €

vorläufiger marktangepasster Sachwert 281.000 €

BEGRÜNDUNGEN

Kostenkennwerte

Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden auf Basis der Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) ermittelt, die als Anlage 4 zur ImmoWertV angefügt wurden. Die NHK 2010 weisen Kostenkennwerte je m² Bruttogrundfläche einschließlich Baunebenkosten und Umsatzsteuer aus. Sie werden entsprechend dem vorgefundenen Ausstattungsstandard von einfach (Stufe 1) bis stark gehoben (Stufe 5) angesetzt. Die mittlere Stufe (3) entspricht hierbei einem zeitgemäßen Gebäude (nach 1995) in durchschnittlicher Ausstattungsqualität.

Zur Berücksichtigung von Instandhaltungs- und Modernisierungsschäden werden an dieser Stelle durchschnittliche Annahmen getroffen und im Rahmen der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) entsprechende Wertkorrekturen vorgenommen (Vorteilsausgleich).

Der Ausstattungsstandard wird in Anlehnung an die Anlage 4 ImmoWertV wie folgt angesetzt:

Bauteil	Anmerkung	Gewichtung	Standardstufe
Außenwände	ursprünglich	23%	2,0
Dach	modernisiert - länger zurückliegend	15%	2,5
Fenster- und Außentüren	veraltet	11%	2,5
Innenwände und -türen	ursprünglich	11%	2,5
Decken und Treppen	ursprünglich	11%	3,0
Fußböden	bauzeittypisch und zeitgemäß	5%	2,8
Sanitäreinrichtungen	modernisiert, ein Badezimmer, Gäste-WC	9%	3,1
Heizung	veraltet	9%	2,0
Sonstige Technik	ursprünglich	6%	2,3
Standardkennzahl	gewichteter Mittelwert	100%	2,5

Im Gesamteindruck und unter Berücksichtigung der Gewichtung einzelner Bauteile wird oftmals in Bezug auf das Baujahr ein altersgerechter, jedoch bauzeittypischer Ausstattungsstandard mit geringen Modernisierungsmaßnahmen für die Bestandsimmobilie begutachtet.

Die vollunterkellerte Doppelhaushälfte lässt sich in die Tabellen der NHK wie folgt einordnen

- Typ 2.03 I-geschossig, unterkellert, Flachdach -

Anteil 100%

Ansatz Kostenkennwert

795 €/m²

Baupreisindex 2021

Das Statistische Bundesamt weist für Wohngebäude einen Baukostenindex bezogen auf das Bezugsjahr 2021 (= 100) zum Wertermittlungstichtag von 129,4 aus. Die NHK 2010 beziehen sich auf das Basisjahr 2010. Für 2010 wurde ein durchschnittlicher Baukostenindex von 70,9 (2021=100) ermittelt. Die NHK 2010 werden auf die Wertverhältnisse am Stichtag umgerechnet.

Sonstige Bauteile (Nebenanlagen und nicht erfasste Bauteile)

In der BGF, die als Basis der Ermittlung der Herstellungskosten herangezogen wird, sind folgende Bauteile nicht enthalten und werden in der Sachwertberechnung nachfolgend berücksichtigt. Gemäß Sachwertmodell enthält der vorläufige Sachwert auch die Wertanteile für typische Nebengebäude wie Garagen, Gartenhäuser, etc.

- Außentreppe, Markise

Ausgangsbasis der Kostenansätze für die sonstigen Bauteile sind Zeitwerte in Bezug auf das Jahr 2010. Um die Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag wiederzugeben, ist der Zeitwert noch mit dem Quotienten des durchschnittlichen Baukostenindex von 70,9 (2021=100) zum Wertermittlungstichtag und dem Baukostenindex von 129,4 zu erhöhen.

Des Weiteren wird die Garage bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

Ansatz

3.650 €

Alterswertminderungsfaktor

Der Alterswertminderungsfaktor wird gemäß der ImmoWertV linear angenommen. Er ermittelt sich aus dem Quotienten zwischen fiktivem Alter und Gesamtnutzungsdauer. Die Gesamtnutzungsdauer ist modellkonform mit 80 Jahren anzunehmen. Bei einem fiktiven Alter von 60 Jahren ergibt sich folgender Alterswertminderungsfaktor:

Ansatz Alterswertminderungsfaktor Doppelhaushälfte und Garage auf einem Garagenhof **0,75**

Außenanlagen

Die baulichen Außenanlagen werden i. d. R. mit einem ausstattungsbezogenen Zuschlag in Höhe von 5% bis 10% der Herstellungskosten der Gebäude berücksichtigt. Dabei wird unterstellt, dass sich der Wert der Außenanlagen proportional zum Gebäudewert verhält. Zu den Außenanlagen zählen neben den sichtbaren Anlagen auch solche Anlagen, wie z.B. die im Erdreich verlegten technischen Außenanlagen wie Rohre und Leitungen. Die zu bewertenden Außenanlagen wirken insgesamt normal beschaffen.

Des Weiteren sind nach dem Sachwertmodell Anschlusskosten von 2.000 € je Anschluss zu berücksichtigen.

Ansatz **7%**

Anschlusskosten **6.000 €**

Sonstige Anlagen (z. B. besonders wertvolle Anpflanzungen oder Gärten), die nicht vom Bodenwert bereits erfasst werden, sind nicht vorhanden.

Marktanpassung Gelsenkirchen gemäß Gutachterausschuss

Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ stellt den Ausgangswert dar, der keinerlei Marktbezug beinhaltet. In der Regel ist dieser Wert nicht mit dem zu ermittelnden Verkehrswert, der aus dem Marktgeschehen abzuleiten ist, identisch. Der vorläufige Sachwert ist daher an den Markt anzupassen. Dies erfolgt mittels des Sachwertfaktors als Marktanpassungsfaktor des Sachwertverfahrens. Der Sachwertfaktor stellt das durchschnittliche Verhältnis aus realisierten Kaufpreisen und den ihnen gegengerechneten vorläufigen Sachwerten dar. Sie sind vom örtlichen Gutachterausschuss unter Angabe der Modellkomponenten abzuleiten.

In dem Grundstücksmarktbericht sind auf Basis von Kauffällen aus den Jahren 2021 bis 2023 Marktanpassungsfaktoren ausgewiesen worden, die in Abhängigkeit zum vorläufigen Sachwert bei einem bestimmten Immobilienrichtwertniveau, einer Gebäudestandardstufe ab 2,4 Punkten der Gebäudeart Doppelhaushälfte und Reihenhäuser dar.¹¹

vorläufiger Sachwert

250.001 € bis 300.000 € 1,37

Immobilienrichtwert für Doppelhaushälften und Reihenhäuser

IRW-Zone Zu-/Abschlag

2.850 €/m² - 0,05

Gebäudestandardstufe

bis 2,4 - 0,12

Basis des Marktanpassungsfaktors = 1,37

Korrektur Immobilienrichtwert = - 0,05

Basis Marktanpassungsfaktor = 1,32

Bei der Interpretation des Sachwertfaktors ist zu berücksichtigen, dass dieser in der Regel einen statistischen Trend darstellt. Das heißt, die Zahlen, die der Auswertung zugrunde gelegt wurden, haben eine gewisse Streuung, die je nach Datenmaterial und Auswertungsmethodik um den angegebenen Wert abweicht. Frei interpretiert handelt es sich um eine durchschnittliche Marktanpassung, die in Bezug auf das zu bewertende Objekt noch angepasst werden muss.

¹¹ Grundstücksmarktbericht Gelsenkirchen 2024; Seite 54

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Beurteilungen und vorgefundenen Grundstücksmerkmale wird der Sachwertfaktor wie folgt bestimmt. Dabei ist berücksichtigt, dass bei der Analyse der Argumentationsfelder auch Merkmale doppelt aufgeführt werden:

Allgemein

Marktdimension: Geringes Angebot an vergleichbaren Objekten und wieder zunehmende Nachfrage.	↑
Ausstattungsstandard Der Ausstattungsstandard ist mit 2,5 im Grenzbereich des Korrekturwertes von 2,4.	↓↓

Beurteilungen aus der Analyse

Lage/Umfeld: Unter Punkt 2.2 wurde das Umfeld als mittlere Wohnlage bewertet.	↔
Grundstück: Unter Punkt 2.3 wurde eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.	↔
Grundriss/Aufteilung: Unter Punkt 2.6.5 wurde die Konzeption des Gebäudes beurteilt: Insgesamt handelt es sich um eine zweckmäßig und bauzeittypisch gestaltete Doppelhaushälfte in einem überwiegend bauzeittypischen Zustand mit Investitionsbedarf.	↓
Konzept/Schäden: Unter Punkt 2.6.5 wurde der Gebäudezustand beurteilt: Zusammenfassend ist ein weitestgehend gepflegter, teils in die Jahre gekommener Zustand mit geringen Modernisierungsmaßnahmen erkennbar gewesen. Dies beinhaltet ein Kostenrisiko bezüglich der Instandsetzung.	↓
Marktgängigkeit: Nach den Argumenten unter Punkt 2.8 wird für die zu bewertende Immobilie eine normale Marktgängigkeit erwartet.	↔

HINWEIS: Besondere Grundstücksmerkmale, d. h. vom Üblichen erheblich abweichend, werden als boG berücksichtigt.	
gewählter Sachwertfaktor	rd. 1,25 bzw. rd. 25%

- ↑↑ deutliche Erhöhung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine deutliche überdurchschnittliche Nachfrage
- ↑ Erhöhung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine überdurchschnittliche Nachfrage
- ↔ neutral bzw. eine weitere Anpassung gegenüber einer durchschnittlichen Doppelhaushälfte ist erfahrungsgemäß nicht erforderlich
- ↓ Reduzierung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine schwächere Nachfrage
- ↓↓ deutliche Reduzierung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine deutlich schwächere Nachfrage

Marktangepasster vorläufiger Sachwert

Der marktangepasste vorläufige Sachwert wird an dieser Stelle noch als vorläufig bezeichnet, weil in ihm die objektspezifischen Besonderheiten des Objektes (boG) nicht berücksichtigt sind.

marktangepasster vorläufiger Sachwert, auf 1.000 € gerundet:	281.000 €
Kennzahl vorläufiger marktangepasster Sachwert bezogen auf die Wohnfläche	2.626 €/m ²
Kennzahl vorläufiger marktangepasster Sachwert bezogen auf die Bruttogrundfläche (BGF)	1.054 €/m ²
Kennzahl Gebäudefaktor (ohne Bodenwert) bezogen auf die Wohnfläche	1.579 €/m ²
Kennzahl Gebäudefaktor (ohne Bodenwert) bezogen auf die Bruttogrundfläche (BGF)	634 €/m ²

Vergleichszahlen

Der Gutachterausschuss in der Stadt Gelsenkirchen hat an mehreren Stellen Vergleichswerte für Reihendhäuser und Doppelhaushälften veröffentlicht. Das Referenzobjekt liegt in einer mittleren Lage und hat eine durchschnittliche Grundstücksfläche von 400 m² und eine durchschnittliche Wohnfläche von 110 m².

Altersklasse 1950 bis 1974

Ø Gesamtkaufpreis 300.000 € ¹²

Bei der Auswertung der Liegenschaftszinssätze wurde ein durchschnittlicher Wert von 2.646 €/m² in einer Spanne von 810 €/m² bis 4.910 €/m² angegeben.¹³

Der Immobilienpreiskalkulator des Gutachterausschusses Gelsenkirchen hat einen Wert von 2.860 €/m² bzw. 310.000 € für die zu bewertende Immobilie ausgewiesen. Die Abweichung ist unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale plausibel.

Für ein Einfamilienhaus (Bestand) wurde von dem IVD 2024 für einen einfachen Wohnwert ein Preis von 290.000 €, für einen mittleren Wohnwert 325.000 €, für einen guten Wohnwert 420.000 €, einen sehr guten Wohnwert 575.000 € und einen Spitzenwert 700.000 € angegeben.

Für ein Reihnhaus (Bestand) wurde von dem IVD 2024 für einen einfachen Wohnwert ein Preis von 235.000 €, für einen mittleren Wohnwert 290.000 € und für einen guten Wohnwert 375.000 € angegeben.

¹² Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 51

¹³ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 55

3.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

An dieser Stelle werden die wertbeeinflussenden Besonderheiten des Grundstücks, z. B. Bauschäden, Rechte oder besondere Ausstattungen oder unterjährige konjunkturelle Entwicklungen, korrigierend zum marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Besonderheiten, die nicht typischerweise bei vergleichbaren Objekten vorhanden sind und vom üblichen Standard erheblich abweichen. Sie sind nur dann zu berücksichtigen, wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst. Die Höhe dieses Werteeinflusses erfolgt marktgerecht und wird sachverständig geschätzt.

Folgende Zu- und Abschläge werden angesetzt:

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	
Altmerkmale und Schäden	- 15.000 €
Garage	12.600 €
Bodenwert Weg (1/2 Anteil)	4.200 €
Sonderwert besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	1.800 €

Altmerkmale und Schäden

Wie unter Punkt 2.6.5 beschrieben, konnten Bauschäden und überdurchschnittliche Abnutzungen bei der Ortsbesichtigung erkannt werden.

Im Wesentlichen sind dies:

- teils sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. kleinere Beschädigungen
- teils sehr deutliche individualisierte Innenausstattung
- ausstehende Restarbeiten in Folge der Reparatur des Regenfallrohres
- unzureichende Höhenunterschiede zwischen Balkon/Dachterrasse und Wohnraum - hier bauzeittypisch
- Instandhaltungsstau/Modernisierungsstau im Bereich der Fenster
- Instandsetzungsbedarf im Bereich der Elektro-Unterverteilung
- Instandsetzungsbedarf im Bereich des Kellerfußbodens
- Heizkessel und Warmwasserspeicher am Ende der üblichen Nutzungsdauer
- Verformungen/Spurrillen im Bereich der Waschbetonplatten

Einige von den oben aufgeführten Merkmalen/Schäden/Instandhaltungsstau sind bereits in dem Alterswertminderungsfaktor in Verbindung mit der gewählten Restnutzungsdauer und dem angesetzten Kostenkennwert berücksichtigt und bauzeittypisch zu beurteilen. Darüber hinaus werden nur noch die Merkmale/Schäden berücksichtigt, die über den angesetzten Alterswertminderungsfaktor und den gewählten Kostenkennwert hinausgehen.

Die gewählte Pauschale beinhaltet keine durchgreifenden Modernisierungen, sondern stellt den geschätzten Kostenaufwand für die Instandsetzung in einen altersgerechten Zustand dar, was die geringen Modernisierungen beinhaltet, die bei der Ableitung der Restnutzungsdauer berücksichtigt wurden. Es handelt sich bei der Pauschale nicht um die tatsächlichen Kosten, sondern vielmehr um einen geschätzten Betrag, den ein potenzieller Käufer im Rahmen seiner Verhandlungen in Abzug bringen würde.

Bei der Erstellung dieses Gutachtens ist es nicht möglich konkrete Angebote einzuholen oder aber positionsgenaue Kalkulationen einzelner Gewerke zu erstellen. Dies würde ja ein konkretes Konzept zur Beseitigung von Schäden oder Instandhaltungsrückständen usw. erfordern. Ein solches Konzept unterliegt den persönlichen Überlegungen eines Erwerbers und ist damit grundsätzlich nicht Gegenstand einer Verkehrswertermittlung gemäß § 194 BauGB.

Unterstellt wird hier ein normaler Standard, der auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und den bereits vorhandenen Standard abgestimmt ist. Diese Pauschale berücksichtigt auch eine auf den vorhandenen Standard abgestimmten Vorteilsausgleich „neu für alt“. Dies bedeutet, dass die fiktiv instandgesetzten oder ausgetauschten Bauteile das wirtschaftliche Schicksal des Gebäudes teilen und nicht zu den vollen Kosten berücksichtigt werden, sondern nur anteilig. In einem erhöhten Umfang werden die Kosten abgezogen, die aus gesetzlichen Vorgaben zeitnah umzusetzen sind.

Weitere möglicherweise notwendige Modernisierungen, die ein potenzieller Käufer vornehmen würde, werden hier außer Acht gelassen, weil Modernisierungen wiederum einen Einfluss auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer hätten. Diese unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale angesetzte Pauschale berücksichtigt einen Vorteilsausgleich „neu für alt“. Dies bedeutet, dass die fiktiv instandgesetzten oder ausgetauschten Bauteile das wirtschaftliche Schicksal des Gebäudes teilen und nicht zu den vollen Kosten berücksichtigt werden, sondern nur anteilig.

Die tatsächlichen Kosten, um die Doppelhaushälfte mit Modernisierungsmaßnahmen wie beispielsweise Austausch der Fenster, der Heizung und andere Maßnahmen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, sind um ein Vielfaches höher. Die höheren Sanierungs- bzw. Modernisierungskosten hätten wiederum einen Einfluss auf die in der Wertermittlung angesetzten Parameter wie Restnutzungsdauer, Kostenkennwert, Sachwertfaktor und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.

Ansatz (Abschlag):

- 15.000 €

Garage

Bisher nicht berücksichtigt ist die Garage auf Flurstück 212. Es handelt sich um eine Einzelgarage, die 1963 als Teil einer Fertiggaragenzeile auf einem Garagenhof errichtet wurde. Die Grundstücksgröße beträgt 35 m². Gemäß Grundstücksmarktbericht wird für die notwendigen Garagen der Bodenrichtwert angesetzt, sodass sich für das Garagengrundstück ein Bodenwertanteil von 9.800 € ergibt. Unter Berücksichtigung des weitgehend bauzeittypischen Zustandes der Garage und der erkennbaren angespannten Stellplatzsituation in der Umgebung wird ein Gesamtwert der Garage von 12.600 € angesetzt. Der Mittelwert für Garagen liegt in Gelsenkirchen bei 8.500 € mit einer Spanne von +/- 3.800 € inkl. Grundstücksanteil ¹⁴.

Ansatz (Zuschlag):

+ 12.600 €

Bodenwert Weg

Der Miteigentumsanteil an dem Bodenwert des privaten Stichwegs ergibt sich aus dem nach dem Grundstücksmarktbericht um 50% geminderten Bodenrichtwert und der Fläche. In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass diese Fläche einen Marktteilnehmerkreis von 2 Parteien hat (Eigentümer der Grundstücke Oemkenstraße 189 und Oemkenstraße 191), für die dieses Grundstück als Erschließungsfläche erforderlich ist.

Ansatz (Zuschlag): Bodenwert Flurstück 211 60 m² x 280 €/m² x 50% x ½ Anteil =

+ 4.200 €

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um einen theoretischen Wert nur in Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke Oemkenstraße 189 und/oder Oemkenstraße 191. Da Wegegrundstücke nicht an dem regulären Grundstücksmarkt teilnehmen, ist ein freihändiger Verkauf unabhängig einer Grundstückstransaktion der bebauten Grundstücke Oemkenstraße 189 und Oemkenstraße 191 unwahrscheinlich.

¹⁴ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 62

4 VERKEHRSWERT

4.1 Verfahrenswahl

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Doppelhaushälfte und eine Garage auf einem Garagenhof und es sind überwiegend individuelle Motive, wie die aktuelle Lebenssituation, die Möglichkeit der freien Gestaltung des Gebäudes und der Räumlichkeiten sowie die Sicherheit vor Mieterhöhungen oder Kündigungen, die den Kaufpreis mit prägen und nicht nur ökonomische Motive.

Des Weiteren spielt hier noch der Aufbau einer langfristigen Kapitalanlage als Altersabsicherung eine Rolle. Kurzfristige Ertragsaspekte, wie eine möglicherweise zu erzielende Miete, spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Der Verkehrswert dieser Immobilienart wird nach den Gepflogenheiten des Immobilienmarkts und nach der allgemeinen Lehrmeinung aus dem vorläufigen Sachwert abgeleitet. Hierbei sind noch das Marktverhalten zum Wertermittlungsstichtag in Form von Marktanpassungsfaktoren und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, um den Sachwert zu ermitteln. Aus dem Sachwert erfolgt dann die Ableitung des Verkehrswertes.

Zusammenstellung

vorläufiger marktangepasster Sachwert	281.000 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	1.800 €
Sachwert	282.800 €
Rundung	200 €
Ermittelter Gesamtverkehrswert	283.000 €

Plausibilisierung Sachwert

Flächenwert/m² BGF (nur Doppelhaushälfte)	1.061 €/m²
Flächenwert/m² (Wfl.)	2.645 €/m²
Bodenwertanteil	40%

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen schätze ich den Verkehrswert des mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage auf einem Garagenhof bebauten Grundstücks Oemkenstraße 189 in 45892 Gelsenkirchen auf

GESAMTVERKEHRSWERT	zum Stichtag 07.10.2024 gerundet	283.000 €
---------------------------	----------------------------------	------------------

(ohne Berücksichtigung der Belastungen in der Abt. II des Grundbuchs)

LASTEN UND BESCHRÄNKUNGEN IM GRUNDBUCH

Grundbuch von Buer, Blatt 9132/ Abt. II

Für die Beurteilung der Grundbucheintragungen wurden die Bewilligungsurkunden vom 12.07.1961 und vom 17.07.1961 eingeholt.

Die Flurstücksnummern der begünstigten Grundstücke sind nicht mehr aktuell und können anhand der vorliegenden Unterlagen nicht mehr nachvollzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die Garagengrundstücke mit den aktuellen Flurstücksnummern 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 und 219 handelt. In der Bewilligungsurkunde sind bis auf das Fahr- und Wegerecht keine weiteren detaillierten Regelungen zur Nutzung oder Instandhaltung getroffen worden.

lfd. Nr. 1 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen-Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3621 -Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 2,3,4,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Die Eintragung bezieht sich auf das Garagengrundstück und sichert den anderen Garageneigentümern das Fahren und Gehen des unbebauten Grundstücksteils. Die Einschränkung ist gering und in der Regel werden diese Rechte gegenseitig eingetragen, sodass hier nur ein geringer Werteeinfluss erkannt werden kann.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 2 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr - und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3622 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,3,4,5,6 und 7 und umgeschrieben am 15.10.1976 eingetragen am 20.10.1961.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 3 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr - und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3623 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,4,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 4 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstücke Gemarkung Buer, Flur 56 Flurstück 219 - Grundbuch von Buer Blatt 9131, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,5,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 5 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3625 - Grundbuch von Buer Blatt 999, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,6 und 7 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 6 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3626 - Grundbuch von Buer Blatt 999 unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,5 und 7, eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 7 zu der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 8 Flurstück 3627 - Grundbuch von Buer Blatt 999 unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12.07.1961 zu gleichem Range mit den Rechten Abt. II Nr. 1,2,3,4,5 und 6 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Der Wortlaut der Eintragung ist bis auf die Rangfolge identisch mit der Eintragung der lfd. Nr. 1 und die Begründung für den Werteeinfluss bleibt gleich.

Belastung

100 €

lfd. Nr. 8 zu der lfd. Nr. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 043/24)

Die Eintragungen der Zwangsversteigerung gehen im Verfahren unter und sind in dieser Wertermittlung somit wertneutral.

Insgesamt ergibt sich so ein Gesamtwerteinfluss von 700 €, was rd. 7,1% des unbelasteten Bodenwertes des Garagenflurstücks (9.800 €) entspricht und sachgerecht erscheint.

Grundbuch von Buer, Blatt 9133/ Abt. II

Für die Beurteilung der Grundbucheintragungen wurden die Bewilligungsurkunden vom 12.07.1961 und vom 17.07.1961 eingeholt.

Ifd. Nr. 1

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 56 Flurstück 210 eingetragen im Grundbuch von Buer Blatt 9132, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12./17.07.1961 zu gleichem Range mit dem Recht Abt. II Nr. 2 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Das Fahr- und Wegerecht ist zu Gunsten der zu bewertenden Doppelhaushälfte eingetragen und somit wertneutral.

Belastung**0 €****Ifd. Nr. 2**

Fahr- und Wegerecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Gemarkung Buer, Flur 56, Flurstück 229 - eingetragen im Grundbuch von Buer Blatt 9131, unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12./17.07.1961 zu gleichem Range mit dem Recht Abt. II Nr. 1 eingetragen am 20.10.1961 und umgeschrieben am 15.10.1976.

Die Flurstücksnummern sind nicht mehr aktuell und können anhand der vorliegenden Unterlagen nicht mehr nachvollzogen werden. In der Bewilligungsurkunde sind bis auf das Fahr- und Wegerecht keine weiteren detaillierten Regelungen getroffen worden.

Die Eintragung sichert dem Grundstückseigentümer des bebauten Grundstücks und des Grundstücks Oemkenstraße 191 die Erschließung der Grundstücke. Da es sich um ein Wegegrundstück handelt, und nur ein ½ Anteil im Zusammenhang mit der Doppelhaushälfte steht, kann hier kein Werteinfluss erkannt werden.

Belastung**0 €****Ifd. Nr. 8 zu der Ifd. Nr. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses**

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet.

(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 005 K 043/24)

Die Eintragungen der Zwangsversteigerung gehen im Verfahren unter und sind in dieser Wertermittlung somit wertneutral.

Auftragsgemäß wird der Werteinfluss hier lediglich dargestellt, bei der Bewertung aber nicht berücksichtigt. Werthöhe und Verwendung obliegen dem Gericht.

AUFTEILUNG DES GESAMTVERKEHRSWERTES

Die als selbstständig ausgewiesenen Grundstücke sind bis hier als wirtschaftliche Einheit bewertet worden. Ein Einzelverkauf des Wegeflächenanteils erscheint hier nicht marktgerecht, da es für Wegeflächen keinen eigenständigen Immobilienmarkt gibt.

Das mit der Garage bebaute Grundstück hätte eine Nachfrage und somit eine Marktgängigkeit, jedoch würden dann Verhältnisse geschaffen werden, die dem Bauordnungsrecht entgegenstehen. Der für die Doppelhaushälfte erforderliche Stellplatz wäre dann nicht mehr vorhanden und könnte auch nicht mehr auf dem Grundstück geschaffen werden. Zudem ist bei einem Einzelverkauf zu beachten, dass eine Doppelhaushälfte ohne zugehörigen Stellplatz auf einen eingeschränkten Interessentenkreis trifft. Dies kann zu Wertverlusten führen. Aus diesem Grund wird ein Aufruf als wirtschaftliche Einheit, die alle Grundstücke beschreibt, als wirtschaftlicher angesehen.

Für das Gericht werden nachfolgend die Werte der einzelnen Grundstücke ausgewiesen, die mehr einen symbolischen Charakter haben. Auf die Herleitung der Werte wird auf den Punkt 3.4 - besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - verwiesen.

Einzelverkehrswerte ohne Berücksichtigung der Lasten in Abt. II der jeweiligen Grundbücher

Verkehrswertanteil Doppelhaushälfte Flurstück 210	266.200 €
Verkehrswertanteil Garage auf einem Garagenhof Flurstück 212	12.600 €
Verkehrswertanteil Weg Flurstück 211 (1/2 Anteil)	4.200 €
Gesamtverkehrswert	283.000 €

Unter Berücksichtigung der Lasten in Abt. II der jeweiligen Grundbücher ergeben sich nachfolgende Einzelwerte der jeweiligen Grundstücke.

Einzelverkehrswerte unter Berücksichtigung der Lasten in Abt. II der jeweiligen Grundbücher

Verkehrswertanteil Doppelhaushälfte Flurstück 210	266.200 €
Verkehrswertanteil Garage auf einem Garagenhof Flurstück 212	11.900 €
Verkehrswertanteil Weg Flurstück 211 (1/2 Anteil)	4.200 €
Gesamtverkehrswert	282.300 €

BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS

1. Die Doppelhaushälfte ist augenscheinlich ungenutzt und wurde zuletzt von dem Erblasser genutzt.
2. Es wird augenscheinlich kein Gewerbe betrieben.
3. Es sind augenscheinlich keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden.
4. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 31.07.2024 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.
5. Die Zuwegung erfolgt von der ausgebauten, öffentlichen Oemkenstraße aus. Erschließungskosten fallen gemäß der Bescheinigung vom 11.07.2024 nicht mehr an.
6. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 09.07.2024 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet.
7. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 16.07.2024 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert. Es sind keine Verfahren nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) anhängig.

Ich versichere, dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet zu haben.

Es wird auf die Verwendung des Gutachtens und die Haftungsbedingungen gemäß den Vorbemerkungen im Gutachten verwiesen.

Marl, den 23.01.2025

5 ANLAGEN
